



TLD EUROPE

Société par actions simplifiée
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS BRESSUIRE 340 991 546

AVENANT N°1
A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
du 10 avril 2001

FG JSP 1+ C
JH PL

Préambule

Les dispositions de l'accord sur le temps de travail des cadres du 10 avril 2001, prévoyant d'organiser le temps de travail des cadres sur 4 jours et demi, s'avère très difficile à appliquer, à la fois pour des questions administratives et des raisons économiques.

En effet, l'application sans discernement du cumul des jours de congés légaux, des jours fériés, des jours de congés supplémentaires et des demi-journée chômées hebdomadaires conduit à une présence effective des cadres nettement inférieure à la durée forfaitaire prévue par l'accord initial.

Par ailleurs, l'appartenance de TLD Europe à un groupe international d'une part, et d'autre part les contraintes de l'activité et les impératifs de la concurrence ne permettent pas à l'entreprise de fonctionner en l'absence de tous ces cadres une demi-journée par semaine.

Par conséquent, les parties conviennent de réviser cet accord, conformément à son article XIV, et à en préciser certaines modalités d'application. C'est l'objet du présent avenant.

Dans toute la suite, lorsqu'il sera fait mention de « l'accord initial », c'est de cet accord du 10 avril 2001 qu'il s'agira.

Article 1 – Champ d'application

Le présent avenant concerne tous les cadres de TLD âgés de moins de 55 à la date de sa signature. Cette disposition vise à maintenir à titre dérogatoire les usages issus de la mise en place de l'accord initial au bénéfice des salariés les plus âgés.

En revanche le présent avenant s'applique à tous les nouveaux embauchés quel que soit leur âge.

Article 2 – Cadres dirigeants et cadres autonomes

La définition des cadres dirigeants reste identique à celle de l'article II de l'accord initial :

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et d'un niveau de responsabilités et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Sont considérés comme cadres dirigeants les Directeurs membres du Comité de Direction.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants.

Tous les autres cadres de l'entreprise sont considérés comme des cadres « autonomes », c'est à dire que leur temps de travail est décompté forfaitairement par journée de travail.

Article 3 – Temps de travail des cadres autonomes

Le caractère spécifique des fonctions de cadre implique une large autonomie dans l'organisation du temps de travail et des activités. Les cadres étant évalués et rémunérés sur des prestations globales et des résultats, le critère du temps de présence n'est pas déterminant pour apprécier le niveau d'activité. Le temps de travail des cadres autonomes est donc évalué en journées de travail, conformément aux dispositions réglementaires. Les dispositions prévues aux articles IV et VI de l'accord initial sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le nombre de jours de travail d'un cadre autonome est de 212 jours en moyenne dans l'année, sans pouvoir excéder 218 jours.

Le régime de travail des cadres au forfait est de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. C'est à chaque cadre concerné qu'il appartient d'organiser son travail et son temps de présence, en accord autant que nécessaire avec sa hiérarchie, de façon à assurer le fonctionnement des services et à produire les résultats attendus, dans les conditions de qualité et de service conformes aux exigences de l'entreprise.

Pour compenser les contraintes d'emploi du temps induites par cet aménagement d'horaire, le nombre de jours de congés supplémentaires pour les cadres est porté de 6,5 à 15 jours ouvrés pour 212 jours de travail effectifs dans l'année en moyenne.

Afin d'en faciliter le suivi, les parties conviennent de retenir comme période de décompte de la durée de travail et des jours de congés supplémentaires RTT la même période que pour les congés annuels, soit du 1^{er} juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante.

Le lundi de Pentecôte est un jour travaillé. En revanche, comme l'usage en est établi, la société TLD EUROPE offre chaque année à l'ensemble de ses collaborateurs une journée de congé supplémentaire à l'occasion du pont de l'Ascension.

Modalités de décompte et de prises de congés

Pour les cadres, les jours de congés quelle qu'en soit la nature sont décomptés en jours ouvrés, par journées complètes (sauf exception en accord avec la hiérarchie).

Du fait que le temps de travail des cadres est décompté sur 5 jours par semaine, ces congés sont eux aussi décomptés sur 5 jours par semaine. Ainsi les congés des cadres autonomes présents dans l'entreprise pendant toute la période de décompte se composent (hors congés d'ancienneté éventuels) de :

- ✓ 25 jours ouvrés au titre des congés payés
- ✓ 15 jours ouvrés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail

Les jours de congés supplémentaires RTT peuvent être pris à la convenance du salarié, dans le respect des règles établies dans l'entreprise (cf. notes de service).

FG JEP HC
JME PL

Période transitoire

La première période de décompte concernée par le présent avenant court du 1^{er} janvier 2005 au 31 mai 2005, soit 5 mois. Pour cette période, la durée maximale de travail pour les cadres autonomes est fixée à 88 jours. Les congés supplémentaires acquis sur la période correspondante au titre de la réduction du temps de travail seront de 7 jours ouvrés.

Les jours de RTT acquis au 31 décembre 2004 dans le cadre de l'accord initial seront utilisables jusqu'au 31 décembre 2005.

Cas particuliers

En cas d'absence injustifiée, ou d'absence pour maladie même rémunérée conformément à la réglementation, le droit à congés se trouve réduit en proportion du nombre de jours d'absence. Ainsi, au titre de la RTT, en cas d'absence cumulée de plus de 14 jours pour l'un de ces motifs, le nombre de jours de congés supplémentaires est réduit de 1 jour par tranche de 15 jours d'absence.

1,25 jour par 30 jours calculé par tranche de 15j

Pour les salariés cadres nouvellement entrés dans l'entreprise (resp. pour ceux qui la quittent), le nombre de jours de travail dus au titre de la période courant du jour d'entrée au 31 mai suivant (resp. du 1^{er} juin au jour de départ) est calculé sur la base de 17 jours par mois de présence, avec pour les mois incomplets proratisation au nombre de jours travaillés. Ce nombre est ensuite arrondi au nombre entier inférieur.

Le nombre de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail sur la période sera calculée sur la base de 1,25 jours ouvrés par mois de présence, avec pour les mois incomplets proratisation au nombre de jours. Ce nombre est ensuite arrondi au nombre entier supérieur.

Article 4 – Compte épargne temps

Il est créé chez TLD Europe un compte épargne temps (CET). Tout salariés cadre peut verser chaque année au crédit de ce compte un maximum de 8 jours de congés, quelle qu'en soit la nature.

Le CET peut cumuler jusqu'à 45 jours de congés maximum.

Les modalités de fonctionnement de ce compte épargne temps sont précisées dans le texte qui l'institue.

Article 5 – Durée journalière du travail

Les parties conviennent que, sauf circonstances particulières, notamment en cas de durée de trajet important, la durée journalière de travail n'excédera pas 10 heures. En tout état de cause, elle respectera la durée minimum légale de repos quotidien (11h à ce jour).

Article 6 – Groupe de travail « Best Practice de management et Formation »

Au cours de discussions qui ont présidé à la conclusion du présent accord, est apparue clairement la nécessité d'engager une réflexion approfondie sur les pratiques de management dans l'entreprise. Il est donc décidé de mettre en place un groupe de travail associant des dirigeants et des cadres de l'entreprise, avec pour objectif :

- de s'assurer que les modalités d'application de la nouvelle organisation du temps de travail des cadres dans les sites et les services de l'entreprise préservent des conditions de travail acceptables pour tous,
- et plus généralement de rechercher et de mettre en œuvre des pratiques de management qui assurent à chacun un équilibre de vie satisfaisant, tout en permettant une amélioration globale d'efficacité de l'entreprise.

Ce groupe de travail commencera ses travaux dans les premiers jours de 2005, avec pour objectifs d'identifier des dispositions concrètes à mettre en œuvre au plus tard en avril 2005.

D'ores et déjà, TLD s'engage à ne pas décider d'activités (réunions, groupes de travail, ...) imposant aux cadres, individuellement ou collectivement, un horaire de travail au delà de 16h30 le vendredi après-midi.

Concernant la formation, dans la ligne de l'article IX de l'accord initial, TLD s'assurera d'une bonne articulation entre la formation et les besoins effectifs de développement des cadres en matière de management.

Article 7 – Suivi de l'accord

La commission de suivi prévue par l'accord initial est confirmée dans son rôle. Elle est composée des parties signataires de l'accord et des membres du comité d'entreprise. Elle se réunit au moins une fois par an afin de dresser un bilan de l'année précédente.

La Commission de suivi pourra également se réunir à la demande d'une des parties signataires.

Article 8 – Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1^{er} janvier 2005. Les parties signataires conviennent de se réunir en fin d'année 2005 pour faire le point sur cette mise en application, et envisager le cas échéant des mesures d'ajustement nécessaires.

En concluant le présent accord, la direction et les organisations signataires entendent clarifier les modalités d'application de l'accord initial et faciliter leur mise en œuvre. La clause de révision de l'accord initial est donc maintenue : En cas de nouvelle modification des textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sous un délai d'un mois en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord, et d'arrêter en tant que de besoin les modifications nécessaires à sa révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par TLD EUROPE d'une part ou par l'une ou l'ensemble des organisations syndicales signataires d'autre part, avec une durée de préavis de trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l'autre partie et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L 132-10 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par TLD EUROPE dans les huit jours à compter de sa signature en cinq exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail des Deux Sevres, une copie à la DDTE d'Indre et Loire, un exemplaire à chacun des secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Tours et de Poitiers.

*Fait en 11 exemplaires, le13/01/2005.
dont 5 exemplaires pour la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle*

Pour la Direction : M. Hervé CRIQUILLION

Pour le syndicat CFDT : M. Alain GORRY

Pour le syndicat CGT : M. Jean-Claude PERON

Pour les Cadres : Jean-Marie M CAOUS Délégué du Personnel
Patrice LALANDE Délégué du Personnel